2025

# LEGISLACIÓN

## UNIDAD 3: DERECHO LABORAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

DOCENTE: LUPANI MARÍA CECILIA

# Contenido

TRABAJO HUMANO ..... 2
DERECHO DEL TRABAJO ..... 2
FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO ..... 2
PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO ..... 3
CONTRATO DE TRABAJO ..... 5
LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA ..... 5
LAS PARTES EN EL CONTRATO DE TRABAJO ..... 6
MODALIDADES EN EL CONTRATO DE TRABAJO ..... 6
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES ..... 7
REMUNERACIÓN ..... 11
BIBLIOGRAFÍA ..... 11


Autoras: Lupani María Cecilia & Carbonari Verónica

## TRABAJO HUMANO

La definición de trabajo está en el art. 4º de la LCT, donde se establece que "*constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley*".

De esta definición surge que el trabajador no es un recurso económico más, sino que es digno porque es persona y debe ser respetado como tal. El concepto de trabajo se circunscribe a toda actividad lícita prestada a otro (empleador individual o empresa) a cambio de una remuneración. La LCT no regula todo tipo de trabajo; queda fuera de su alcance el trabajo benévolo, el familiar y el trabajo autónomo: no se ocupa de todo el trabajo humano sino sólo del trabajo en relación de dependencia.

## DERECHO DEL TRABAJO

El derecho es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Es una unidad sistemática, de la cual el derecho del trabajo forma parte .El Derecho del Trabajo es el *conjunto de principios y normas jurídicas que regula las relaciones -pacíficas y conflictivas- que surgen del hecho social del trabajo dependiente, y las emanadas de las asociaciones profesionales -sindicatos y cámaras empresariales- entre sí y con el Estado* .Su finalidad es la de proteger a los trabajadores; se constituye en un medio -una herramienta- para igualar a trabajadores y empleadores: de esta manera genera "desigualdades" para compensar las diferencias naturales preexistentes entre unos y otros.

## FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

Se pueden diferenciar entre **fuentes materiales** y **fuentes formales**.

- Las **FUENTES MATERIALES** son hechos o factores sociales que surgen como consecuencia de una necesidad social o de un sector de la sociedad, y adquieren relevancia en determinado momento y lugar históricos, dando origen a una norma jurídica. Se trata de los antecedentes de una norma y de los factores gravitantes que motivan su sanción. Por ejemplo, los intereses contrapuestos de los sectores, constituyeron hechos sociales -fuentes materiales- que generaron la sanción de normas.
- Las **FUENTES FORMALES** son las normas que surgen de ese hecho social -fuente material- que es la exteriorización de una necesidad de la sociedad o de parte de ella. Esa norma jurídica -ley, decreto, resolución- que constituye una fuente formal de origen estatal, debe reflejar lo más fidedignamente posible el hecho social.

  El art. 1º de la LCT enumera las fuentes del derecho del trabajo, al expresar que "el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen:
  a) por esta ley;
  b) por las leyes y estatutos profesionales;
  c) por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales;
  d) por la voluntad de las partes;
  e) por los usos y costumbres".

  Esta enumeración no es taxativa, sino meramente enunciativa, y tampoco consagra un orden de prelación, ya que rige el principio de aplicación de la norma más favorable al trabajador.

Según su alcance, las fuentes se pueden clasificar en **especiales** o **generales**.

- Las **FUENTES ESPECIALES** tienen un alcance reducido, y están dirigidas a un conjunto determinado de personas (por ejemplo, a una categoría de trabajadores amparados por un estatuto profesional o un convenio colectivo de trabajo).

- Las **FUENTES GENERALES** tienen un alcance amplio y abarcan a la generalidad de los trabajadores (por ejemplo, la LCT o la Ley de Riesgos del Trabajo).

## PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

Los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad que fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma*. Los principios del derecho del trabajo son reglas inmutables e ideas esenciales que conforman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral, y su fin último es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, al iniciarse, durante el desarrollo y hasta el momento de la extinción del vínculo laboral.*

Los principios del derecho del trabajo más relevantes son los que a continuación se enumeran:

1. PRINCIPIO PROTECTORIO: Su finalidad es *proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana*, y se manifiesta en distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador -diferente poder de negociación-.
   Se manifiesta en tres reglas:
   a) La regla "**in dubio pro operario**": Se encuentra plasmada en el art. 9º de la LCT. La ley 26.428 (BO, 26/12/2008) modificó el segundo párrafo del art. 9º de la LCT y extendió su alcance a la apreciación de la prueba. Su nueva redacción es la siguiente: "...*Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador*". Es una directiva dirigida al juez o intérprete para el caso de existir una duda razonable en la interpretación de una norma o en caso de resultar ambigua; si pueda ser interpretada de varias formas y con distintos alcances, el juzgador obligatoriamente debe inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Con la reforma de la ley 26.428 al art. 9 de la LCT es aplicable en los casos de valoración de pruebas en un litigio judicial; en el momento de fallar, el juez en caso de duda razonable en la apreciación de la prueba en los casos concretos, debe resolver en el sentido más favorable al trabajador, sin perjuicio de su facultad de seguir produciendo pruebas e investigando para alcanzar la certeza y alcanzar la plena convicción de la razón de quien resulte vencedor en el pleito.
   b) La regla de la **norma más favorable**: Se aplica cuando la duda recae sobre la aplicación de una norma a un caso concreto, cuando dos o más normas sean aplicables a una misma situación jurídica. El juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. El primer párrafo del art. 9º de la LCT establece que "*en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo*".
   c) La regla de la **condición más beneficiosa**: Dispone que cuando una situación anterior sea más beneficiosa para el trabajador se la debe respetar; la modificación debe ser para ampliar y no para disminuir derechos. Su punto de partida es el reconocimiento en el contrato individual de trabajo de una situación concreta más favorable al trabajador que la que establece la nueva norma que se habrá de aplicar. Las condiciones de trabajo individualmente pactadas por las partes no pueden ser modificadas para el futuro en perjuicio del trabajador, aun cuando surjan de un convenio colectivo homologado. Al respecto, el art. 7º de la LCT prescribe que "*las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el art. 44 de esta ley*"y el art. 13 de la LCT dispone que "*las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas*

consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por éstas".

2. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: El derecho del trabajo parte del presupuesto de que cuando el trabajador renuncia a un derecho lo hace por falta de capacidad de negociación o por ignorancia, forzado por la desigualdad jurídico-económica existente con el empleador, con el fin de conservar su fuente de ingresos. En sentido amplio, se ha definido doctrinariamente la irrenunciabilidad como la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio.
3. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL: Establece que cuando exista duda entre la continuación o no del contrato de trabajo, o respecto de su duración, se debe resolver a favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado; el contrato de trabajo es de tracto sucesivo, desarrollándose por medio de prestaciones repetidas en el tiempo (ejecución continuada). Tiende al mantenimiento de la fuente de trabajo: el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, lo que otorga cierta seguridad y tranquilidad al trabajador desde el punto de vista económico y psicológico, y se relaciona con el concepto de estabilidad, esto es, la expectativa de conservar su empleo mientras cumpla adecuadamente con las obligaciones contractuales a su cargo.
4. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: El art. 14 de la LCT determina que "será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley". Otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ocurrió en la realidad sobre las formas o apariencias que las partes pretendan darles o hayan convenido: el contrato de trabajo es un "contrato-realidad", y prescinde de las formas y hace prevalecer lo que efectivamente acontece. En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surja de los documentos suscriptos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, se debe dar preferencia a los hechos: prima la verdad de los hechos por sobre la apariencia, la forma o la denominación que asignaron éstas al contrato.
5. PRINCIPIO DE BUENA FE: Si bien no es un principio específico ni exclusivo del derecho del trabajo, adquiere especial relevancia, ya que está referido a los deberes de conducta recíprocos de las partes, ya que el contrato no sólo contiene prestaciones de carácter patrimonial. Comprende el deber de actuar con fidelidad y adoptar conductas adecuadas en el cumplimiento de sus obligaciones, y se aplica durante toda la relación laboral. Está definido en el art. 63 de la LCT, cuando dispone que "las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo".
6. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO: Se encuentra contenido en el art. 16 de la CN, que consagra el principio de igualdad ante la ley y hace alusión a la "igualdad entre iguales y en igualdad de situaciones"; se extiende al plano salarial a través del texto del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el principio de igual remuneración por igual tarea. En la LCT, hay distintos artículos referidos a este principio, que comprenden la obligación del empleador de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, edad, etc. (arts. 17, 70, 72, 73, 81, 172, 187, LCT); también se puede hacer extensivo al aspecto físico y a la discapacidad.
7. PRINCIPIO DE EQUIDAD: Se la puede conceptualizar como la justicia del caso concreto. El principio está consagrado en el art. 11 de la LCT, resultando de trascendental importancia, ya que evita el desamparo que podría generarse por la aplicación estricta y rigurosa de una norma cuando produzca una situación "disvaliosa" o no querida por el propio legislador. Al interpretar la norma usando como filtro el principio de equidad (del latín equitas, igualdad), se humaniza su aplicación y se corrigen los resultados injustos. La equidad posibilita que el juez, ante una solución disvaliosa en un caso concreto por aplicación estricta de la norma, no se transforme en un "esclavo" de la letra de la ley y deba aceptar el summum ius, summa iniuria, apartándose así de su espíritu para aplicar la letra.

8. PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL: También está consagrado en el art. 11 de la LCT, cuando establece que "cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe". Se trata un concepto amplio consistente en dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común. Se vincula con la protección de la dignidad del trabajador como persona humana plasmada esencialmente en el principio protectorio y, en el plano colectivo, con la libertad sindical.
9. PRINCIPIO DE GRATUIDAD: Su esencia es garantizar el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos. Durante la etapa prejudicial se materializa en la *posibilidad de remitir intimaciones telegráficas y hacer denuncias en sede administrativa sin costo alguno, y durante el proceso, en la eximición a los trabajadores del pago de la tasa de justicia y en la gratuidad del procedimiento*.
10. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD: Es un principio general del derecho que opera como filtro en la aplicación de interpretaciones "disvaliosas" de una norma o de determinadas situaciones. Se trata de un accionar conforme a la razón y a determinadas pautas de conducta que resultan lógicas y habituales.
11. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: Apunta a que las garantías constitucionales de los trabajadores en virtud de la protección establecida en el art. 14 bis, CN, no se vean condicionadas por eventuales normas regresivas que atenten contra el orden público laboral. *Por un lado, impone el deber de que ante cada cambio normativo en materia laboral, se vaya progresivamente se amplía el nivel de tutela y no se disminuya; y por otra parte, implica la recuperación de derechos de los trabajadores, reformando la legislación, incorporando mayores beneficios laborales en las leyes y los convenios colectivos de trabajo, y compatibilizando la jurisprudencia con los principios y garantías de carácter protectorio*.

## CONTRATO DE TRABAJO

El art. 957 CCC define al contrato como "el *acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales*". Por su parte, el art. 958 del CCC establece que: "las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres". El art. 21 de la LCT dispone que "*hay contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres*".

De la definición transcripta se desprenden los siguientes elementos:1) existe un acuerdo de voluntades para que cada parte cumpla sus obligaciones: cuando utiliza el término "se obligue" se refiere a que el contrato se perfecciona cuando las partes prestan su consentimiento;2) se trata de un servicio personal, lo cual define al trabajo como un "hacer infungible": hace referencia a "persona física", descartando la posibilidad de que una persona de existencia ideal o jurídica preste el servicio;3) no tiene relevancia la denominación asignada por las partes ni las formas, lo que se evidencia al consignar "cualquiera sea su forma o denominación": el contrato es el acuerdo en sí mismo, sin formalidades; adquiere trascendencia el principio de primacía de la realidad y la presunción establecida en el art. 23 de la LCT;4) no tiene importancia el plazo, existe contrato celebrado por un plazo cierto o incierto, lo que queda evidenciado al consignar "durante un período determinado o indeterminado de tiempo";

## LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

El trabajo en relación de dependencia es un trabajo dirigido: *el trabajador está bajo la dependencia o dirección del empleador, pone a su disposición su fuerza de trabajo y se somete a sus decisiones e instrucciones respecto del trabajo, y*

*como contraprestación el empleador se compromete a pagarle la remuneración pactada y a otorgarle condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas para su condición humana*. Es decir que trabaja en una organización ajena, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten y bajo el riesgo de otro, que recibe la tarea y la dirige: no asume riesgos económicos

El **trabajador dependiente** se caracteriza por:

a) ser una persona humana;
b) trabajar en una organización ajena, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten;
c) trabajar bajo el riesgo de otro, que recibe la tarea y la dirige: no asume riesgos económicos;
d) estar protegido por la Constitución Nacional (art. 14 bis) y por la legislación de fondo (LCT, entre otras).

La dependencia es sólo una forma de relación jurídica: el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y se somete a sus decisiones e instrucciones respecto del trabajo, y el empleador se compromete a pagarle la **remuneración pactada** y a otorgarle condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas para su condición humana.

La relación de dependencia se caracteriza por la subordinación, que se manifiesta en un triple sentido:

1) **JURÍDICO**: es la principal característica para configurar la dependencia; consiste en la posibilidad jurídica del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa. El trabajador se encuentra sometido a la autoridad del empleador, quien ejerce sobre él facultades de dirección, control y poder disciplinario;
2) **TÉCNICO**: somete su trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador; resulta más amplia respecto de los trabajadores con menor calificación, y menor en relación con los más capacitados profesionalmente;
3) **ECONÓMICO**: el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador a cambio de una remuneración; no recibe el producto de su trabajo ni comparte el riesgo empresario, por lo que los mayores beneficios o los quebrantos derivados de la explotación sólo benefician o perjudican al empleador, y son ajenos al obrero.

## LAS PARTES EN EL CONTRATO DE TRABAJO

TRABAJADOR O DEPENDIENTE: Se trata de una persona física con capacidad jurídica, que se obliga a prestar servicios en relación de dependencia y en forma personal a cambio del pago de una retribución. El art. 25 de la LCT expresa que se considera trabajador "a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los arts. 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación".

EMPLEADOR: Dispone el art. 26 de la LCT que "se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador". *Se trata de una persona física o jurídica que organiza y dirige el trabajo prestado por el trabajador dependiente, sirviéndose para ello de facultades de control y disciplinarias conferidas por ley*. Pueden ser empleadores las entidades sin fines de lucro, las sociedades de hecho o, inclusive, un conjunto de personas físicas.

## MODALIDADES EN EL CONTRATO DE TRABAJO

Se trata de formas de contratación de carácter excepcional, que -por lo general- están sujetas a un plazo determinado o determinable. La utilización de este tipo de contratos no depende sólo de la voluntad del empleador, sino que, además de cumplimentar los requisitos de forma establecidos por la ley, deben existir y probarse razones objetivas que permitan apartarse del principio general, que es el contrato por tiempo indeterminado.

a) CONTRATO A PLAZO FIJO: Las condiciones para que el empleador pueda utilizar este contrato están fijadas expresamente en la LCT (arts. 90 y 93). Para que resulte válido deben cumplimentarse requisitos formales y materiales. Los requisitos formales son: ser realizado por escrito expresándose la causa, y que el plazo esté determinado (cierto), es decir que el trabajador debe saber de antemano cuándo va a terminar. El requisito sustancial consiste en la existencia de una causa objetiva, fundada en las modalidades de las tareas o en la actividad, que justifique este tipo de contratación. Ambos requisitos son acumulativos (deben concurrir en forma conjunta) y no alternativos.
b) CONTRATO DE TEMPORADA: Es un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua: el trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo y el empleador paga la correspondiente remuneración sólo durante una determinada época del año, quedando los derechos y obligaciones de las partes durante cada temporada suspendidas en el período de receso.
c) CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL: El art. 99 de la LCT lo define al referir que "cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá, además, que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su cargo la prueba de su aseveración".
d) CONTRATO DE EQUIPO**:** El contrato de equipo, de grupo o de cuadrilla (art. 101 LCT) consiste en un acuerdo celebrado entre el empleador -persona física o empresa- con un coordinador que representa al grupo de trabajadores. El empleador contrata con un capataz, jefe de equipo, encargado de una cuadrilla (de cinco, diez o veinte personas, por ejemplo) que hace las veces de intermediario y los coloca a disposición del empleador para cumplir con el objeto contractual. Ese intermediario es quien pacta las condiciones de trabajo y tiene la facultad y responsabilidad de contratar en nombre de todos. Es un contrato poco utilizado en la actualidad.
e) CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: El trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, a la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad. El concepto de jornada habitual de la actividad no debe confundirse con el de jornada legal.
f) CONTRATO DE APRENDIZAJE**:** Es un contrato de trabajo que tiene en mira como *prestación principal el aprendizaje de un arte u oficio* y como prestación accesoria la realización de un servicio.
g) TELETRABAJO: El art. 102 bis LCT fue incorporado por el art. 2º de la ley 27.555 (BO, 14/8/2020) y dispone que "habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta ley, sea *efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador*, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación".

## DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES

Se entiende por derechos y deberes de las partes a las prestaciones recíprocas y las facultades que surgen del contrato de trabajo; abarcan tanto al trabajador como al empleador porque ambos actúan como acreedores o deudores, ya que a cada obligación de una parte le corresponde un derecho de la otra.

DERECHOS Y DEBERES DEL EMPLEADOR

DERECHOS DEL EMPLEADOR

1. FACULTAD DE ORGANIZACIÓN: Es el conjunto de atribuciones jurídicas para determinar las modalidades de la prestación laboral; se manifiesta en el derecho de indicar qué trabajo debe efectuar el trabajador y en las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se debe realizar.
2. FACULTAD DE DIRECCIÓN: Es la potestad del empleador de emitir directivas a los trabajadores mediante órdenes e instrucciones relativas a la forma y modalidad del trabajo, según los fi-nes y necesidades de la empresa. Debe ser ejercido con carácter funcional y dentro de los límites legales y convencionales. Se trata de un poder jerárquico: tiene su fundamento en la desigual posición de las partes en el contrato; su contracara es el deber de obediencia del trabajador.
3. FACULTAD DE CONTROL: Se trata de una consecuencia lógica del poder de dirección, y consiste en el poder y posibilidad del empleador de controlar la debida ejecución de las órdenes impartidas. Se realiza sobre la prestación del trabajo, verificando la producción, y sobre la asistencia y puntualidad del trabajador; también incluye el control de salida, mediante el cual el empleador puede ejercer la custodia y protección de los bienes de la explotación mediante la realización de controles personales, cuyo fin no sólo es el de evitar sustracciones de bienes de la empresa, sino también impedir que ingresen en el establecimiento elementos peligrosos o prohibidos.
4. PODER REGLAMENTARIO: Las directivas del empleador pueden manifestarse verbalmente, o por escrito en un reglamento interno, también llamado “reglamento de empresa o de taller”. Consiste en la facultad del empleador de organizar el trabajo en un ordenamiento escrito, estableciendo obligaciones y prohibiciones propias de la actividad, la forma en que se deben prestar las tareas, la organización del trabajo y las conductas a asumir en determinadas ocasiones.
5. FACULTAD DE ALTERAR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI): El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.
6. PODER DISCIPLINARIO: El primer párrafo del art. 67 de la LCT establece que “el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador”. Su función es punitiva y surge como consecuencia de la facultad de dirección, del poder reglamentario y de la facultad de control. Su finalidad es corregir la mala conducta del trabajador materializada en incumplimientos a las obligaciones contractuales emergentes de la LCT, del convenio colectivo, del estatuto profesional, del reglamento de empresa o del contrato individual de trabajo; consiste en la posibilidad del empleador de aplicar sanciones al trabajador por dichos incumplimientos.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1. PAGO DE LA REMUNERACIÓN: En tanto la obligación fundamental del trabajador es poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, el principal deber del empleador es el pago de la remuneración en tiempo y forma (además de dar ocupación efectiva.
2. DEBER DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN: Es el conjunto de medidas y recursos técnicos que el empleador debe adoptar durante la prestación de la tarea para proteger la salud psicofísica del trabajador y su dignidad, y evitar que sufra daños en sus bienes. Tiene por objeto prevenir la producción de accidentes y enfermedades; también se lo denomina deber de prevención o de previsión.
3. DEBER DE OCUPACIÓN: Es la obligación del empleador de brindar trabajo adecuado (ocupación efectiva), a la categoría del trabajador, otorgándole trabajo en las condiciones legales y pactadas. Si el empleador no otorga ocupación efectiva, el trabajador puede exigirlo y, en caso de negativa, considerarse injuriado y darse por despedido.

4. DEBER DE DILIGENCIA E INICIATIVA: Está plasmado en art. 79 de la LCT, que hace referencia a distintas situaciones; dispone que "el empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerden. No podrá invocar, en ningún caso, el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de las obligaciones dependiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte las que estuviesen a su cargo como agente de retención, contribuyente u otra condición similar".
5. DEBER DE OBSERVAR LAS OBLIGACIONES FRENTE A LOS ORGANISMOS SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: El empleador tiene tres obligaciones: 1) ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social y sindicales, 2) entregar las constancias de tal cumplimiento cuando causas razonables así lo justifiquen y 3) entregar -al momento de la extinción- un certificado de servicios y remuneraciones, con constancia de tiempo de duración del empleo y de las cargas sociales ingresadas.
6. DEBER DE NO DISCRIMINAR E IGUALDAD DE TRATO: La ley 23.592 -la denominada "ley antidiscriminatoria"- prohíbe todo tipo de discriminación al consignar que "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados".
7. DEBER DE LLEVAR LIBROS: Todo empleador está obligado a llevar un libro especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio (art. 52, LCT).
8. DEBER DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Es la obligación del empleador de otorgar al trabajador capacitación profesional para desarrollar sus tareas en la empresa.
9. DEBER DE INFORMACIÓN. BALANCE SOCIAL: El derecho a la libre información de los trabajadores -y el consecuente deber de los empleadores- en el marco de la negociación colectiva constituye una herramienta trascendente a la hora de negocia, ya que el conocimiento de la evolución de la empresa, innovaciones tecnológicas y organizativas, su situación económico financiera y todo otro dato de interés es importante cuando la asociación sindical formule peticiones.

**<u>DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR</u>**

DERECHOS DEL TRABAJADOR

1. INVENCIONES O DESCUBRIMIENTOS DEL TRABAJADOR: El primer párrafo del art. 82 de la LCT dispone que "*las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen*", salvo que haya sido contratado para ello o haya utilizado conocimientos o medios adquiridos con anterioridad por el empleador.
2. DERECHO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS PYMES: El art. 96 de la ley 24.467 establece que "*la capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos. El trabajador que asista a cursos de formación profesional, relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos. Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional*".
3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN: La ley 26.911 (BO, 5/12/2013) modificó el art. 73 LCT, que dispone que el empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia

sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas.

4. DERECHO A LA INTIMIDAD: El derecho a la intimidad o privacidad es uno de los derechos fundamentales que tiene el individuo, que tiene consagración en el art. 19 CN. La ley 26.388 (BO, 25/6/2008), que modificó el Código Penal (art. 153) e incorporó el art. 153 bis, consagró que la privacidad de los mails que reciban los empleados prevalece frente al derecho del empleador a ejercer controles sobre ellos. El empleador debe requerir la autorización del dependiente y cumplir determinados pasos para evitar una eventual tipificación penal, que castiga la infracción con penas de hasta 6 meses de prisión. Si bien no excluye la posibilidad de monitoreo de las cuentas corporativas de los empleados, ya que se trata de herramientas de trabajo aunque cuentan con una expectativa de privacidad, la empresa que pretenda efectuar controles debe previa-mente aplicar e informar su política general a todos los empleados.
5. PERCEPCIÓN DEL SALARIO.
6. OCUPACIÓN EFECTIVA.
7. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN.
8. EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL EMPLEADOR, RESPETANDO SU DIGNIDAD, SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y SU SALUD PSICOFÍSICA.
9. EXIGENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Y SINDICALES Y LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE TRABAJO.

DEBERES/OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

1. DEBER DE DILIGENCIA Y COLABORACIÓN: El deber de diligencia está establecido en el art. 84 de la LCT, cuando expresa que "*el trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean*". Es un deber primordial del trabajador y resulta indisoluble del deber de trabajar; su incumplimiento hace incurrir al trabajador no sólo en el incumplimiento específico al deber de diligencia, sino en el cumplimiento defectuoso de la prestación laboral.
2. DEBER DE FIDELIDAD: Está relacionado con el principio de buena fe y la conducta exigible al trabajador en la prestación del trabajo conforme a patrones de honestidad. Desde un punto de vista general consiste en la obligación del trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda perjudicar los intereses del empleador. Más concretamente, la LCT establece que debe guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte (art. 85, LCT), no ventilando cuestiones reservadas.
3. DEBER DE OBEDIENCIA: Deriva de los deberes de fidelidad y buena fe. Surge como contrapartida del poder de dirección del empleador e implica la subordinación jerárquica del trabajador a las directivas del empleador. El art. 86 de la LCT determina que "*el trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes*". Se refiere a órdenes legítimas y funcionales, aunque en su fuero interno las considere improcedentes desde el punto de vista de la organización de la empresa o de los procedimientos técnicos aplicables.
4. CUSTODIA DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO: La segunda parte del art. 86 de la LCT dispone que el trabajador "*debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufran derivado del uso*". El deber de custodiar los elementos de trabajo abarca tanto las maquinarias como las herramientas de que se sirve el trabajador para efectuar sus tareas, pero no debe responder por su desgaste.
5. RESPONSIBILIDAD POR DAÑOS: El art. 87 de la LCT establece que "*el trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones*". Excluye los daños no culposos y los que se causen en el incumplimiento de la diligencia normalmente exigible; en los casos de culpa

simple o leve el daño es provocado por desatención, ignorancia o por el comportamiento habitual en la realización de la tarea.

6. DEBER DE NO CONCURRENCIA: También se denomina competencia desleal. El art. 88 de la LCT dispone que "*el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena, que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de éste*". Se incurre en competencia desleal cuando el trabajador con sus actos causa daño a los intereses del empleador, o si la actividad desarrollada tiene entidad para producirlo. Lo que importa no es la existencia de un daño ni su magnitud, sino la actitud potencialmente perjudicial para el empleador.

## REMUNERACIÓN

*La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo y constituye la principal obligación del empleador*. La remuneración puede conceptualizarse como la contraprestación de la disponibilidad: no se circunscribe a la contraprestación del trabajo efectivamente realizado sino a la disponibilidad de la fuerza de trabajo del dependiente en favor del empleador. Por eso son considerados conceptos remuneratorios las vacaciones, los feriados, las enfermedades y determinadas licencias, aun tratándose de períodos en los que el trabajador no presta servicios. El trabajador sólo pierde el derecho a la remuneración cuando la ausencia de prestación se debe a su propia culpa, ya que si pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y éste no la utiliza la prestación debe considerarse cumplida por mora del acreedor (arts. 78 y 103, LCT). *La relación de trabajo tiene siempre carácter oneroso* y existe reciprocidad de prestaciones entre las partes: la remuneración siempre configura una ganancia o ventaja patrimonial para el trabajador. Sin embargo, el trabajador percibe otros montos que no son considerados remuneratorios. Se trata de beneficios que tienen relación con su situación familiar (régimen de asignaciones familiares) o que se traducen en mejoras de su calidad de vida (la mayoría de los beneficios sociales), y que la propia LCT -reformada en este aspecto por la ley 24.700 (del 14/10/1996)- ha considerado como no remuneratorios.

## BIBLIOGRAFÍA

Grisolia Julio Armando. (2022). GE Laboral 2022. (2022). https://www.digital.editorialestudio.com.ar/reader/ge-laboral-2022?location=47